

1501018-49.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206813/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26455838 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2206813 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ITALO RUAN ARAGAO LIMA VENANCIO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501018-49.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206813/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26455838 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2206813 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ITALO RUAN ARAGAO LIMA VENANCIO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

12/09/2022

Réu Preso

Em 12 de setembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu ITALO RUAN ARAGAO LIMA VENANCIO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Rudnei Souza OAB 438846/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Valdeir Batista de Souza Junior (GCM) e Márcio José Coelho (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não

solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu ITALO RUAN ARAGÃO LIMA VENANCIO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, em 31 de julho de 2022, por volta das 21h, na rua Saladino Eleutério Mota, nº 27, Vila Nova Tatuí, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 13 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 11,25 grama, 04 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 212,66 gramas e 02 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 37,84 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, ITALO praticava o tráfico de drogas e, para tanto, mantinha os entorpecentes guardados na residência, onde também procedia ao fracionamento e embalo das porções. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando sentiram forte odor de "maconha" vindo da residência de ITALO. Os agentes públicos, então, solicitaram a presença do proprietário do imóvel, oportunidade em que o acusado correu na direção do banheiro, com algo nas mãos e, logo em seguida, acionou a descarga. Após, retornou para atender ao chamado dos Guardas. Ao ser inquirido a respeito do forte odor, ITALO disse ser usuário de drogas e entregou aos agentes 01 porção de "maconha". Ocorre que, no banheiro, dentro do vaso sanitário, foram encontradas 13 porções de cocaína e 01 porção grande de "maconha" e, no interior da caixa de água acoplada ao vaso sanitário foram localizadas mais 04 porções a granel de cocaína. Além, disso, em cima do guarda-roupas, foram apreendidas diversas embalagens plásticas e balança de precisão. Por fim, foram localizados R\$109,00 na carteira do acusado. O réu foi notificado (fls. 177) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 146/147). Assim, por decisão proferida no dia 31 de agosto de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 160/162). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela absolvição do réu. Folha de antecedentes a fls. 26/30, bem como Certidões a fls. 22/25. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. A defesa alegou em sede preliminar a nulidade dos autos pela atuação da guarda, que extrapolou as funções que lhe são incumbidas. Ocorre que pelo verificado nos autos, a operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial (eis que vinha casa do réu forte odor de maconha e a posse de droga quer para uso próprio quer para entrega a terceiros, é crime) não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes

diante de patente atividade criminosa. Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas”, consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. In casu, o acusado foi surpreendido armazenado entorpecentes legitimando sua prisão em flagrante e a atuação da Guarda Civil Municipal. E, consequentemente, sendo lícita a diligência dos agentes públicos. Superada a preliminar arguida, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 152/157) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente inconteste. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), negou a propriedade das drogas. Disse que estava na sua casa quando foi abordado por Guardas Municipais, os quais perguntaram sobre a pessoa de Lampião e por uma Ecosport Preta. Disse que não sabia dessa pessoa e nem do veículo, ressaltando que seu apelido é "BH". Após isso, os guardas disseram a respeito de uma denúncia de grito de mulher, ressaltando que estava assistindo um filme pornô em sua casa. Na sequência, estranhou a situação e começou a desconfiar da atitude dos guardas, motivo pelo qual se deslocou até a adega que fica na frente da sua casa para chamar alguns conhecidos para acompanharem a diligência praticada pelos guardas. Ressaltou que foi forçado a voltar até a sua casa pelos guardas, ao tom de ameaças como: "vai por bem ou vai por mal" e "você sabe do que se trata". Na sequência, os guardas adentraram no seu imóvel sem a sua autorização e sem o acompanhamento de polícia oficial. Entrou na sala e logo os guardas apresentaram as drogas, as quais não reconhece como suas. Disse que é usuário de maconha, mas não entregou nenhuma porção aos guardas na data dos fatos. Possui duas passagens anteriores por tráfico de drogas, tendo sido réu confesso em ambas. Em juízo, o réu disse que está indignado com toda a situação. Estava em casa de ressaca. A adega foi embargada por causa do banheiro. Estava em casa vendo filme, escutou alguém bater em sua janela e perguntou quem era. Achava que era o pessoal da adega. Indagou que era e eles disseram que era a polícia e que havia denuncia de gritos no interior da residência. Ocorre que estava em casa vendo filme pornô. Dois ficaram conversando com ele e outros dois ingressaram no imóvel e foram para o quintal, eles entraram pelo portão do lado. Disse que não tinha nada de errado na casa e eles falaram que teriam que entrar para ver e entraram. Foi até o pessoal da adega para pedir ajuda. Realmente tinha maconha ao lado do som, pois fuma algumas vezes. Não ficou com medo pois é usuário e só queria chamar alguém da adega para ser testemunha. Se fosse para correr teria corrido, mas como só tinha 8 gramas de maconha, não estava com medo. Eles começaram a indagar de uns carros, que ele não sabe. A conversa deles está louca, começaram a acusá-lo de envolvimento em assalto. Já mexeu com droga, mas hoje não faz mais nada disso. Eles perguntaram se o depoente iria negociar? E ele disse que não, daí fora para Delegacia. A viatura ficou o tempo todo aberto e ele sem algema, ou seja, poderia correr. O delegado chegou ao local e começou a indagar se ele tinha envolvimento com o PCC. O dinheiro que consegui foi pela venda de um telefone. Trabalhou na Colina as Estrelas, mas depois que saiu seus antecedentes, não o deixaram

mais entrar, daí fez serviços na adega - fez o banheiro feminino e pintou. Quando estava na sua casa, em maconha estava fumando. Os guardas estão prestando falso testemunho. Estava trancado com seu cachorro em sua casa. O que era seu era a maconha, a seda e o dichavador. Ninguém mais ganha nada com droga e nem queria mais usar. Não tinha droga para vender e sim para seu consumo. Não tinha balança de precisão em sua casa. Nega que tivesse droga no vaso sanitário. Quando saiu de casa, foi chamar o pessoal da adega para acompanhar a busca. Tentou entender o que estava acontecendo. Não tem nem telefone, quanto mais carro. Perguntas da acusação - indagou sobre o vídeo pois o réu não aparece conversando com ninguém. Foi na

adega para chamar os proprietários, que o ajudam muito, lhe deram emprego. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que o acusado negou peremptoriamente a prática do crime. No entanto, não apresentou versão sólida e coerente que lastreasse sua negativa de autoria, tampouco indicou provas que corroborassem sua versão. A alegação do réu de que em momento algum autorizara o ingresso dos agentes públicos, fica superada pelo estado flagrancial do agente, que armazenava substância entorpecente em sua residência. Acolher a versão do réu, que se repita, não veio amparada em provas, seria concluir que os agentes forjaram o flagrante, plantaram drogas e uma balança de precisão em sua residência. De outro lado, a prova oral revelou cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas, bem como que o réu é seu autor. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Valdeir Batista de Souza Junior, em sede policial (fls. 11/12), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu colega de corporação, estavam em patrulhamento no local dos fatos, momento que sentiram um forte odor de maconha vindo do referido imóvel. Desembarcaram e solicitaram a presença do proprietário. Este, ao perceber que se tratava de equipe policial, correu em direção ao banheiro com algo na mão e, logo em seguida, acionou a descarga. Posteriormente, retornou para receber eles. Indagado a respeito do forte odor de maconha, informou a equipe que seria usuário e, logo, entregou (01) uma porção de maconha pequena. Questionado se haveria mais drogas em sua residência, negou e prontamente autorizou a equipe para vistoriar o imóvel. Neste momento, saiu andando rapidamente até uma adega existente em frente a sua residência (Madrugadão), sendo acompanhado e detido dentro da referida adega. Ato contínuo, retornaram com ele até o imóvel e foram até o banheiro onde perceberam (13) treze porções de cocaína já embaladas e prontas para venda e uma porção grande de maconha dentro do vaso. Já dentro da caixa acoplada do vaso sanitário localizaram (04) quatro porções a granel aparentando ser cocaína. Devido ao flagrante, informou a equipe que venderia cada porção pela quantia de R\$ 50,00, e que em cima do guarda-roupas tinha uma balança de precisão e vários sacolés utilizados para embalar as drogas. Em busca pessoal, localizaram em sua carteira a quantia de R\$ 109,00. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Pacaembu, pois havia notícias de muito furto no bairro. Quando passaram em frente a casa do réu sentiram um forte odor de maconha. Pediram para falar com o responsável da casa e nisso o réu correu em direção ao banheiro e depois os atendeu. O réu disse que era usuário de droga e apresentou uma pequena porção de maconha. O réu autorizou o ingresso no interior da residência. No banheiro verificaram no vaso – porções de cocaína e uma porção maior de maconha. Na caixa acoplada ao vaso foram encontradas mais 4 porções maiores de cocaína. O réu confessou o tráfico e disse que estava passando por necessidade econômica. Após o réu os deixar ingressar no imóvel ele se dirigiu até uma Adega (bar) que fica em frente a casa do réu. Indagado acerca da gravação acostada aos autos que mostra a imagem do réu no interior da adega (fls. 93), disse que isso foi depois do réu já tê-los recebido. A janela dá acesso para rua e por isso sentiram o cheiro. Solicitaram que o réu saísse da casa. Escutaram o réu ir até o banheiro, demorou um tempo e depois o réu apareceu e entregou uma pequena porção de maconha. Solicitaram a busca no interior da residência e nisso o réu saiu e foi para a adega. Encontraram a droga no banheiro e saíram a procura do réu na adega. Também foi encontrada uma balança de precisão. Perguntas da defesa - O réu os autorizou verbalmente o ingresso na residência. A defesa indaga acerca das imagens que o réu mostra estar sendo coagido no interior da adega e o GCM Marcio até o pega pelo colarinho. A janela dos imóveis do bairro Pacaembu, da janela dá pra visualizar o interior da casa. Quando o réu apresentou a maconha, ali já estava em situação de flagrância e autorizava o ingresso no local. O réu inicialmente alegou que a droga era para uso, mas depois admitiu o comércio ilícito. Não conhecia o réu anteriormente. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Marcio José Coelho, em sede policial (fls. 13), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro que tem alto índice de furtos. Quando passaram defronte a casa do réu, a janela estava aberta e havia um forte odor de maconha. Pararam no local, viram que

o réu foi até o banheiro e deu descarga. O réu saiu e os atendeu e apresentou uma porção maior de maconha. Ingressaram na residência com a autorização do réu e o réu foi até a adega (um bar) em frente a casa do réu. Encontraram a droga no vaso e na caixa acoplada ao vaso. Teve a impressão que o réu queria fugir ao ir para adega e por isso pegou o réu e disse que ele deveria acompanhá-lo até a casa. Perguntas da defesa – primeiro foi localizado entorpecente momentos antes do réu ir para adega e momentos depois. O réu autorizou o GCM Batista a ingressar no imóvel. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos policiais, os quais narraram verossimilmente, a apreensão das drogas na residência do réu; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 152/157), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a conduta do acusado, o qual, ao perceber que seria abordado, ocultou drogas no banheiro de sua casa; 4) a apreensão de instrumentos destinados ao fracionamento e acondicionamento de drogas, tais como sacolés e balança de precisão; e 5) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado confessou a prática criminosa. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam

era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela,

envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 152/157) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes traçadas no artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu. De fato, deve-se ser considerado nesse momento que o réu ostenta duas condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e a outra a agravante de reincidência sem que se incorra em bis in idem, conforme jurisprudência do C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da

dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Desse modo, considerarei a condenação definitiva operada nos nº 1501922-23.2018.8.26.0082 (fls. 23/24), como maus antecedentes. Por tal motivo, fixo sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, (Processo nº 1500796-23.2018.8.26.0571, fls. 24), agravo sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu reincidente e com maus antecedentes. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando sua reincidência específica e seus antecedentes, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ITALO RUAN ARAGÃO LIMA VENANCIO, devidamente qualificado nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente específico e com maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem)

UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 177), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 139) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 109,00 em dinheiro - fls. 159) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA